休業(補償)等給付について

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付（業務災害の場合）、複数事業労働者休業給付（複数業務要因災害の場合）または休業給付（通勤災害の場合）が支給されます。

給付の内容

①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という３要件を満たす場合に、その第４日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。支給額は次のとおりです。

・単一事業労働者(一の事業場のみに使用されている労働者)の場合
休業補償給付、休業給付＝(給付基礎日額の 60％)× 休業日数
休業特別支給金＝(給付基礎日額の 20％)× 休業日数

・複数事業労働者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の場合
休業(補償)等給付＝(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の 60％)×休業日数
休業特別支給金＝(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の 20％)×休業日数

なお、休業の初日から第３日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1 日につき平均賃金の 60%)を行うこととなります。ただし、複数業務要因災害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。

また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を控除した額の60％に当たる額が支給されます。

船員については、労災保険給付に加え、船員保険から給付される場合もあります。

給付基礎日額

「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日（賃金締切日が定められているときは、傷

病発生日の直前の賃金締切日）の直前3か月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額（ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く）を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。

なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。

休業（補償）等給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、賃金水準（注1）が四半期で±10%を超えて変動した場合、その変動率に応じて増額又は減額（スライド）されます。また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます（休業給付基礎日額）。

年金としての保険給付（注2）の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、毎年、前年度と比較した賃金水準の変動率に応じて増額又は減額（スライド）されます。また、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります（年金給付基礎日額）。年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

船員については、給付基礎日額の特例があります。

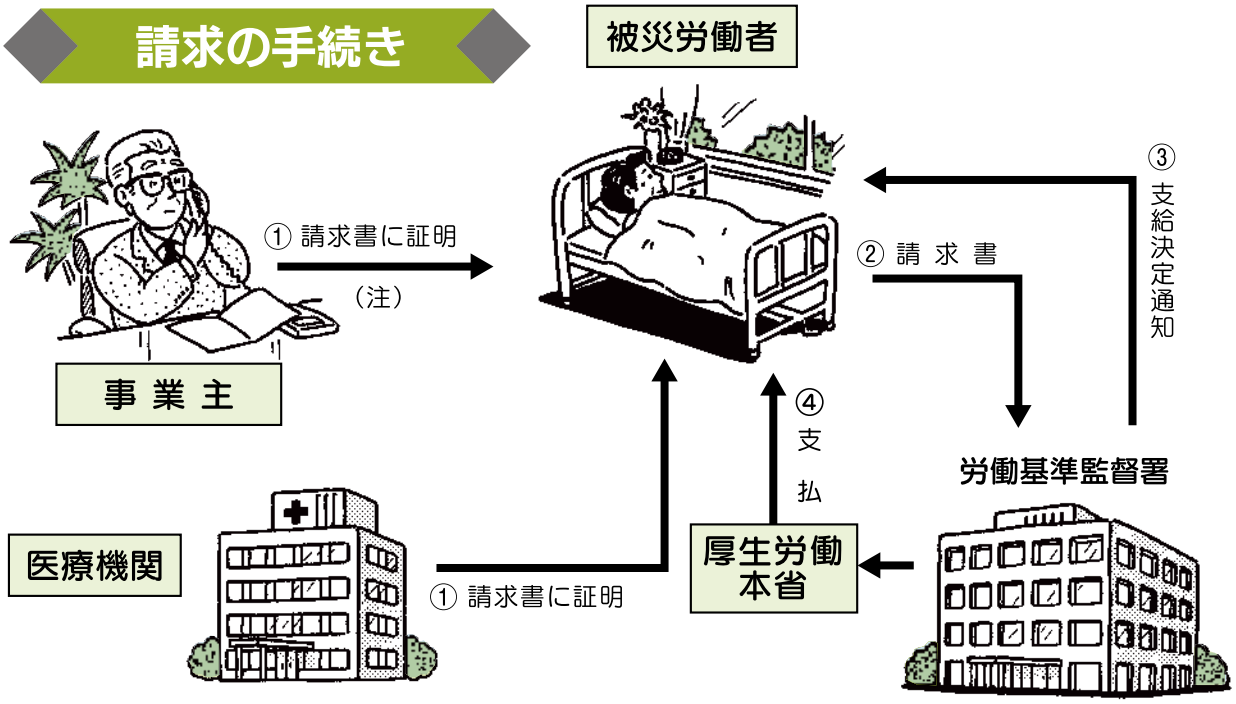
注1）厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」における労働者1人当たり1か月の平均給与額

注2）傷病（補償）等年金、障害（補償）等年金、遺族（補償）等年金

一部負担金

通勤災害により療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円（日雇特例被保険者については100円）が減額されます。

請求の手続き



船員については、船員保険分を全国健康保険協会（協会けんぽ）に請求する場合があります。

（注） 第２回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部または一部が離職前に係るものである場合は、請求書への証明が必要です。

休業(補償)等給付を請求するときは、「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」（様式第８号）または「休業給付支給請求書」（様式第16号の６）を所轄の労働基準監督署長に提出してください。休業が長期にわたる場合は、１か月ごとの請求が一般的です。

なお、休業特別支給金の支給申請は、原則として休業（補償）等給付の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です。

● **提出に当たって必要な添付書類**

こういうときは	添　付　書　類
同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合	支給額を証明する書類
「賃金を受けなかった日」のうちに業務(通勤)上の負傷および疾病による療養のため、所定労働時間の一部について休業した日が含まれる場合	様式第8号または様式第16号の6の別紙2
複数事業労働者の場合	様式第８号または様式第 16 号の６で記入した事業場以外の事業場についての別紙１から別紙３

※　この他、必要とする書類を提出していただく場合があります。

請求に関する時効

休業(補償)等給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から２年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。